



ORDINANZA SINDACALE N. 58 DEL 27/05/2026

Unità proponente: UFFICIO RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI PRIVATI

7 DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RIGENERAZIONE IDENTITARIA URBANA, RURALE, PRODUTTIVA E DELLE INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE DI AGIBILITÀ A SEGUITO DEI LAVORI DEFINITIVI DI RIPARAZIONE DELL'UNITÀ STRUTTURALE CON ESITO B SITA IN SPOLETO, VIA GIUSTOLO N. 15 - F. 164 P. 1366 REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 216 DEL 20/02/2017;

I L S I N D A C O

PREMESSO CHE:

- le tre forti scosse di terremoto di magnitudo 6.0 registrate a partire dalle ore 03:36 del 24 agosto 2016 con epicentro a 2 km da Accumoli (RI), 10 km da Arquata del Tronto (AP) e Amatrice (RI); seconda e terza scossa registrate alle ore 04:32 e 04:33 che hanno avuto epicentro in prossimità di Norcia (PG) e Castel S. Angelo sul Nera (MC) e successive repliche;
- le forti scosse di terremoto di magnitudo 5.9 registrate a partire dalle ore 21:18 del 26 ottobre 2016 con epicentro nella zona compresa tra i Comuni di Castel S. Angelo, Visso Preci e Norcia e successive repliche;
- che nella mattina del 30 ottobre 2016 dalle ore 7:40 si sono verificati ulteriori episodi sismici di grado 6.5 della scala Richter;
- che nella mattina del 18 gennaio 2017, a partire dalla ore 10:25, un'altra sequenza sismica ha fatto registrare nuovi episodi di notevole intensità, superiori al grado 5.1 della scala Richter;

RICHIAMATI:

- con decreto n. 5 del 30/01/2025 è stato conferito l'incarico dirigenziale all'Arch. Sara Spitella per il Dipartimento 7 "valorizzazione della rigenerazione identitaria urbana, rurale, produttiva e delle infrastrutture sostenibili", Settore ricostruzione post-sisma;
- che con Decreto n. 2 del 09/04/2025 del Vice Commissario Straordinario per la Ricostruzione – Regione Umbria, è stata delegata, ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'O.C. n. 99/2020, l'Arch. Sara Spitella, Dirigente del Comune di Spoleto – Dipartimento 7 – Rigenerazione identitaria Urbana Rurale, Produttiva e delle infrastrutture sostenibili, ad espletare tutte le funzioni indicate nella vigente convenzione per la gestione della ricostruzione privata a partire dalla data di conferimento dell'incarico dirigenziale;
- i decreti sindacali n. 71 del 24/08/2016, n. 78 del 02/09/2016, n. 86 del 15/09/2016, n. 98 del 25/10/2016, n. 5 del 13/01/2017 aventi ad oggetto varie misure per far fronte all'emergenza;
- la nota della Regione Umbria prot. 43752 del 09/09/2016 con oggetto "Sisma Italia centrale agosto 2016 – funzione censimento danni e agibilità post-evento: procedure operative ed indicazioni;
- la comunicazione inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Prot. CENS/TERAG16/OO59235, del 04/11/2016, in riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante la procedura di rilevamento FAST (su fabbricati per agibilità sintetica post-terremoto);
- la Legge 15 dicembre 2016, n. 229 "Conversione in Legge con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", (16G00243) (GU Serie Generale n. 294 del 17/12/2016);
- l'ordinanza n. 10 del 19/12/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori interessati dal sisma del 24/08/2016 con la quale disponeva modalità e termini per la presentazione della scheda Aedes da parte di tecnici professionisti;

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



ORDINANZA SINDACALE N. 58 DEL 27/05/2026

- la Legge 7 aprile 2017, n. 45 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

- il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in L. 4 dicembre 2017, n. 172 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale:

- n. 216 del 20/02/2017, con la quale è stata dichiarata "*Inagibilita' Temporanea*" esito "B", dell'unità strutturale a destinazione Abitativa sita in Spoleto, Via Giustolo n. 15, individuata al catasto fabbricati al foglio 164 part. 1366/p;

TENUTO CONTO CHE la proprietaria, ha presentato la richiesta di contributo per la ricostruzione di cui all'art. 6 comma 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 100/2020 per l'esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale dell'unità strutturale sita nel Comune di Spoleto, Via Giustolo n. 15, in riferimento all'unità strutturale con esito "B" individuata al catasto fabbricati al foglio 164 part. 1366/p, prot. USR n. 0029567 del 27/11/2020 dell'Ufficio Ricostruzione Edifici Privati, mediante piattaforma MUDE, istanza n. 1005405100000244362020;

VISTA la SCIA n. 165 prot. 58685 del 27/11/2020;

CONSIDERATO CHE con Decreto del Dirigente Delegato n. 42 del 30/03/2023, l'Ufficio Ricostruzione Edifici Privati, ha autorizzato la concessione del contributo per l'esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale sull'edificio di che trattasi;

VISTA la comunicazione di fine lavori del 16/12/2025 e l'attestazione di raggiunta piena "Agibilità" dell'edificio, corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti, Agibilità n. 186 prot. n. 31691 del 25/05/2026;

CONSIDERATO che il direttore dei lavori, dichiara che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato e ripristinate le condizioni di Agibilità dell'unità strutturale con esito "B", identificata al foglio 164 part. 1366/p;

RISCONTRATO CHE sulla base di quanto sopra espresso, le cause di inagibilità dell'unità strutturale con esito "B", di cui all'Ordinanza Sindacale n. 216 del 20/02/2017 sono state rimosse;

VISTA la legge n. 241 del 07-08-1990 e s.m.i.;

DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'Arch. Patrizia Risoldi ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;

DATO ATTO che il Dirigente proponente del presente procedimento è l'Arch. Sara Spitella;

REVOCA

l'Ordinanza Sindacale n. 216 del 20/02/2017 con esito "B", relativamente all'unità strutturale individuata al catasto fabbricati al foglio 164 part. 1366/p, sita a Spoleto, Via Giustolo n. 15, in quanto sono stati eseguiti i lavori di riparazione definitivi necessari;

RAPPRESENTA

Che sono fatti salvi gli adempimenti e gli esiti da eventuali controlli in materia di agibilità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia edilizia;

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



ORDINANZA SINDACALE N. 58 DEL 27/05/2026

DICHIARA

Ripristinata "l'Agibilità" dell'unità strutturale con esito "B" sita in Spoleto, Via Giustolo n. 15, individuata al catasto fabbricati al foglio 164 part. 1366/p;

DISPONE

che la presente Ordinanza Sindacale sia notificata al tecnico incaricato e alla proprietaria Delegata, la quale comunicherà la presente agli altri proprietari ed eventuali aventi diritto, i cui nominativi sono allegati in modalità riservata in quanto rappresentativi di dati personali, nel rispetto della vigente legislazione in materia di Privacy e GDPR, e formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

che la presente ordinanza sia inoltre comunicata a:

al Dirigente del Dipartimento valorizzazione della rigenerazione identitaria urbana, rurale, produttiva e delle infrastrutture sostenibili del Comune di Spoleto;

al Dirigente del Dipartimento per il benessere l'innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona del Comune di Spoleto;

al Dirigente del Dipartimento della vigilanza e della sicurezza della città e del territorio del Comune di Spoleto;

al Dirigente del Dipartimento della pianificazione economico finanziaria per lo sviluppo sostenibile del Comune di Spoleto;

alla Prefettura di Perugia – protocollo.prefpg@pec.interno.it;

al Commissariato P.S. Spoleto – comm.spoleto.pg@pecps.it, comm.spoleto.pg@pecps.poliziadistato.it;

al Comando dei Carabinieri Spoleto – tpg23311@pec.carabinieri.it, tpg31126@pec.carabinieri.it;

al Centro Operativo Regionale dell'Umbria (COR) – cor@regioneumbria.it, centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it;

INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di trenta giorni mediante ricorso gerarchico al Prefetto di Perugia o sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento all'interessato o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati;

b) il responsabile del procedimento è richiamato nelle premesse;

c) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Dipartimento valorizzazione della rigenerazione identitaria urbana, rurale, produttiva e delle infrastrutture sostenibili Settore ricostruzione post-sisma – Ufficio ricostruzione edifici privati

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



Pag. 4 di 4

Città di Spoleto®

ORDINANZA SINDACALE N. 58 DEL 27/05/2026

– Piazza della Genga, 4 - 06049 SPOLETO (PG) tel. 0743218442 – 0743218484 – pec: comune.spoleto@postacert.umbria.it;

*Si propone l'adozione del presente provvedimento
attestandone la regolarità tecnico-amministrativa*

Il Dirigente
Arch. Sara Spitella

Il Sindaco

Dott. Agr. Andrea Sisti

La presente ordinanza sindacale è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio online del Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it .

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Andrea Sisti in data 27/05/2026

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it